المرسوم رقم 90-118، الصادر بتاريخ 1 أغسطس 1990 يقضي بتشكيل وتنظيم وتسيير لهيئات المداولة في المؤسسات العمومي، المعدل بالمرسوم رقم 2009-247 الصادر بتاريخ 21 دجمبر 2009 و المرسوم رقم 2015- 170 الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2015.



المادة الأولى: تتوافق أحكام هذا المرسـوم مع أحكام الأمر القانوني 90 — 09 الصادر بتاريخ 14 ابريل 1990 المتضمن قانون المؤسسات العمومية والشركات ذات رأس المال العمومي والمنظم لعلاقات هذه الكيانات مع الدولة. يكون لعبارات المؤسـسـات العمومية ذات الطابع الإداري أو ذات الطابع الصـناعي والتجاري والشـركات ذات رأس المال العمومى والشـركات الوطنية نفس المدلول المشار إليه في الأمر القانوني المذكور.

المادة 2: تسير إدارة المؤسسات العمومية المسماة فيما بعد (المؤسسات) و ا لشركا ت ذات رأس المال العمومي المسماة فيما بعد (الشركات) من قبل مجالس إدارة.

يعين رئيس وأعضاء هذه المجالس الإدارية بمرسوم حسب اقتراح من الوزير المكلف بالوصاية.

ويكون اختيارهم على أساس نزاهتهم ومقدرتهم على توجيه نشاطات المؤسسة أو الشركة ذات رأس المال العمومي نحو تحقيق الأهداف المنوطة بها.

ومدة تفويضـهم ثلاث سـنوات متجددة بدون تحديد. إلا أن هذا التفويض ينتهى قانونا إذا فقد احد الأعضاء الصفة التي عين بسببها.

وفي حالة عدم تجديد انتدابه لا يمكن لمجلس الإدارة أن يجتمع وفي حالة اجتماعه فإن قراراته لاغيه.

المادة 3: بالإضـافة إلى ممثلى الدولة فإن كل مجلس إدارة بإمكانه أن يضـم ممثلين عن المستخدمين والعمال.

أما بالنسـبة للمؤسـسـات العمومية ذات الطابع الإداري أو الصـناعي والتجاري والشـركات الوطنية فإن المجلس يضـم بالضـرورة ممثلا عن الوزارة المكلفة بالوصاية وممثلا عن الوزارة المكلفة بالمالية وممثلا عن الوزارة المكلفة بالتخطيط.

المادة 4: يرأس المجلس شـــخص نزيه له خبرة مهنية وكفاءة مؤكدة فيميدان الإدارة والتسيير، وفيما يخص المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري فإن رئيس مجلس الإدارة يكون موظفا ساميا من موظفي الدولة.

من أجل ضـــمان تهيئة الدورات وتبليغ الوثائق في الوقت المناســـب للإداريين، فإن رئيس مجلس الإدارة مســـاعد من قبل ســـكرتارية على مســـتوى الإدارة العامة للمؤسسة أو الشركة حسب الحالة.

المادة 5: يداول مجلس الإدارة بصفة عامة ف كل ماله علاقة بنشاط المؤسسة أو الشركة أو تسييرها.

ومن صلاحياته المداولة حول المسائل التالية:

- المصادقة على حسابات الميزانية الماضية والتقرير السنوي للنشاط.
- مخططات المؤسسة.
- المصادقة على الميزانيات.
- الإذن في القرض والضمانات و الكفالات.
- الإذن في البيوعات العقارية.
- تحديد شـــروط المكافأة بما في ذلك مكافأة ا لمد ير ين و ا لمد ير ين العامين و مساعديهم.
- المصادقة على التعريفات والمراجعات المتعلقه بها.
- المصادقة على العقود -البرامج.
- الإذن في أخذ المساهمات المالية.
- -الموافقة على القوانين الداخلية للجان الصفقات والعقود.

المادة 6: يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية ثلاث مرات في السنة باستدعاء من رئيسه أو في جلسات فوق العادة كلما دعت إلى ذلك ضرورة تسيير وإدارة المؤسسة أو الشركة.

من اللازم إخبار مسبق للوزير المكلف بالوصاية في حالة انعقاد الجلسات العادية.

الحضور للدورات العادية ضروري.

ثلاثة تخلفات متتالية بدون مبرر لعضو يستلزم، بقوة القانون توقيف انتدابه وفي هذه الحالة يخبر رئيس المجلس الوزير المكلف بالوصاية الذي يتخذ الإجراءات اللازمة من اجل تعيين عضو جديد مكانه.

المادة 7: يعين مجلس الإدارة داخله لجنة تسيير كما هو منصوص عليه في المادة 10 من الأمر القانوني رقم 09-90 وهذه اللجنة مكلفة بالرقابة والمتابعة الدائمة لتنفيذ مداولات وتوجيهات المجلس.

وتتكون هذه اللجنة من أربعة أعضاء من بينهم، بالضرورة، رئيس مجلس الإدارة، و تجتمع مر ة واحدة على الأقل كل شهرين كما تجتمع أكثر من ذلك كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

المادة 8: لا يمكن أن تكون مداولات المجلس مقبولة إلا إذا حضر نصف أعضائه للإجتماع.

تؤخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الطرفين فإن صوت الرئيس مرجح.

يحضر المدير أو المدير العام حسب الحالة دورات مجلس الإدارة بصوت استشاري.

تقوم الإدارة أو الإدارة العامة للمؤسسة أو الشركة بالسكرتارية وتهيئ المحضر فيوقع من قبل الرئيس وعضوين على الأقل من مجلس الإدارة.

ويسـجل هذا المحضـر في سـجل خاص مرقم موقع من قبل رئيس مجلس الإدارة مفتوح لهذا الغرض ويبعث هذا المحضـر إلى سـلطة الوصـاية في الأيام الثمانية التي تلي آخر اجتماع.

المادة 9 (جديدة) (المرسـوم رقم 2015- 170 الصـادر بتاريخ 23 نوفمبر 2015): تخضـع مداولات مجلس الإدارة حول القضـايا الواردة في المادة 20من الأمر القانوني رقم 90- 09الصـادر بتاريخ 04إبريل 1990المتضـمن النظام الأسـاسـي للمؤسسـات العمومية و الشركات ذات الرأس المال العمومية و المنظم لعلاقات هذه الكيانات مع الدولة، لسـلطة المصـادقة و التعليق و الإلغاء و الاسـتبدال المنصـوص عليها في نفس المادة.

تعرض المداولات التي لاقت رفضـــا أو تعليقا من جديد لمجلس الإدارة. و في حالة تمادي مجلس الإدارة هذا على المداولة السـابقة، يتخذ الوزير المكلف بالوصـاية الإجراءات اللازمة من أجل التوصل إلى الحل المناسب. تصبح كل المداولات القابلة لأن تكون موضـوع رفض أو تعليق أو إلغاء أو تبديل نافذة بعد انقضـاء أجل خمسـة عشـر (15) يوما اعتبارا من تاريخ تسـلم المحاضـر إذا لم يكن الوزير المكلف بالوصاية قد أشعر باعتراض مبرر قبل انقضاء هذا الأجل.

دون المسـاس بالأجل المحدد في الفقرة السـابقة، تصـبح المداولات ذات الأثر المالي سـارية المفعول بعد إعلان صـريح بالموافقة معبر عنه كتابيا من طرف الوزير المكلف بالمالية

المادة 10: يداول المجلس على أسـاس أن توزع وثائق العمل المذكورة أسـفله والتي بالإضافة إلى جدول أعمال الدورة ثمانية أيام على الأقل قبل انعقاد كل دورة :

- تقرير نشاط للفترة السابقة يحدد التقدم المنجز منذ انعقاد الدورة السابقة و درجة إنجاز الأهداف المقررة وعند الاقتضاء الفروق بين النشاطات المرجوة والنشاطات المنجزة فعلا.
- الموازنات الدورية لنفس الفترة وجدول الموارد
- كل وثيقة يطلبها مجلس الإدارة وخاصة خطة العمل في الأمد المتوسط وخطط النشاط السنوية التي ينبغي أن تنجز وتقدم مع الميزانية في نفس الوقت.

المادة 11: يلزم مجلس الإدارة بأن يرسل إلى الوزير المكلف بالوصاية تقريرا تفصيليا وسريا عن تقييمه لتسيير المديرين والمديرين العامين ومساعديهم وذلك في أجل أقصاه 30 يونيو و 31 ديسمبر من كل سنة.

ويتعلق التقرير المذكور بالمواظبة والانضباط والسلوك وتحقيق الأهداف المحددة للمؤسسة أو الشركة والنتائج المنتظرة ومن شأنه وضع علامة للإدارة أو للإدارة العامة وحثها على النشاط.

المادة 12 جديدة: (مرســـوم رقم 2009-247 صـــادر بتاريخ 21 دجمبر 2009) يحصل رؤساء وإداري مجلس إدارة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات الوطنية والمؤسسات ذات الاقتصاد المختلط والوكالات الوطنية بصفتهم أعضاء في هذه المجالس أو هيئات أخرى للتسيير على علاوات عن الدورة والامتيازات التالية:

أ-المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري:

علاوة دورة مجلس الإدارة أو هيئات التسيير

الرئيس عشرون ألفا (20.000) أوقية عن كل دورة

العضو خمسة عشر ألف (15.000) أوقية عن كل دورة.

كما يحصل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري بهذه الصفة على الامتيازات التالية:

علاوة شهرية للتمثيل

حجم ميزانية التسيير	المبلغ المنوح
8.000.000إلى 20.000.000 أوقية	15.000إلى 20.000 أوقية
20.000.000إلى 30.000.000أوقية	20.000لى 40.000 أوقية
30.000.000إلى 80.000.000أوقية	40.000إلى 60.000 أوقية
80.000.000إلى 150.000.000أوقية	60.000إلى 80.000 أوقية
150.000.000إلى 300.000.000أوقية	80.000لى 100.000 أوقية
300.000.000إلى 600.000.000أوقية	10.000لى 120.000 أوقية
أكبر من 600.000.000 أوقية	150.000أوقية

علاو ة شهرية للنقل

حجم ميزانية التسيير	المبلغ المنوح
8.000.000إلى 20.000.000 أوقية	30.000 أوقية
20.000.000إلى 30.000.000 أوقية	30.000 اوقية
30.000.000إلى 80.000.000 أوقية	45.000 أوقية
80.000.000إلى 150.000.000 أوقية	45.000 أوقية
150.000.000إلى300.000.000 أوقية	60.000 أوقية
300.000.000إلى600.000.000 أوقية	90.000 أوقية
أكبر من 600.000.000 أوقية	90.000 أوقية

تأثيث يجدد كل خمس (5) سنوات

حجم ميزانية التسيير	المبلغ الممنوح
8.000.000إلى 20.000.000 أوقية	200.000 أوقية
20.000000إلى 30.000.000 أوقية	400.000 أوقية
30.000.000إلى 80.000.000أوقية	450.000 أوقية
80.000.000إلى 150.000.000اوقية	450.000 أوقية
150.000.000إلى 300.000.000اوقية	600.000 أوقية
300.000.000إلى 600.000.000اوقية	900.000 أوقية
أكبر من 600.000.000 أوقية	90.000 أوقية

ب-المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، المؤسسات الوطنية، مؤسسات ذات اقتصاد مختلط والوكالة الوطنية.

علاوة دورة مجلس الإدارة أو هيئات التسيير

تحدد علاوات الدورة بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات الوطنية والمؤسسات ذات الاقتصاد المختلط والوكالات الوطنية تبعا للفئات والجدول التالي:

مبلغ ميزانية التسيير	الفئة	تعويض حضور ر.م. إ	تعويض حضور الأعضاء
اقل من 100.000.000 اوقية	I	50.000 أوقية	40.000 أوقية
100.000.000 إلى 40 .000.000 أوقية	II	70.000 أوقية	60.000أوقية
400.000.000 إلى 700.000.000 أوقية	III	90.000 أوقية	80.000 أوقية
700.000.000إلى 1.000.000.000 أوقية	IV	100.000 أوقية	90.000 أوقية
1.000.000.000إلى 3.000.000.000 أوقية	V	120.000 أوقية	110.000أوقية
3.000.000.000إلى 5.000.000.000 أوقية	VI	150.000 أوقية	140.000أوقية
أكبر من 5.000.000.000 أوقية	VII	200.000 اوقية	180.000أوقية

في حالة تجاوز التعويضـــات عن الحضـــور المســـددة عن الدورة هذه الحدود فإن الفائض يدفع في الخزينة.

الامتيازات الممنوحة لرئيس مجلس الإدارة.

يستفيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري لمؤسسة عمومية او مؤسسة ذات اقتصاد مختلط أو وكالة وطنية حصرا من الامتيازات التالية تبعا للفئات المحددة للجدول أدناه



مبلغ ميزانية التسيير	الفئة	مجموع الإمتيازات الشهرية	التأثيث
اقل من 100.000.000 أوقية	I	200.000أوقية	900.000 أوقية
100.000.000إلى 400.000.000 اوقية	II	300.000أوقية	1.000.000 أوقية
400.000.000إلى 700.000.000 أوقية	III	400.000أوقية	1.500.000 أوقية
700.000.00إلى 1.000.000.000 أوقية	IV	500.000أوقية	1.800.000 أوقية
1.00.000000إلى3.000.000.000 وقية	V	600.000أوقية	2.000.000 أوقية
3.00.000000الى 5.000.000.000أوقية	VI	700.000أوقية	2.500.000 أوقية
أكبر من 5.000.000.000 أوقية	VII	800.000أوقية	3.000.000 أوقية

يجدد التأثيث كما هو محدد بهذا الجدول كل خمس سنوات.

كما توضع سيارة وظيفة تحت تصرف رئيس مجلس الإدارة عند استئناف عمله.

تسلم له هذه السيارة إذا رغب في ذلك على أساس عقد تنازلي بقيمة صافية محاسبية وفي هذه الحالة يتم حسب جدول زمني الاتفاق عليه بين الطرفين أثناء انتدابه.

كما يمكن أن يستفيد إداريو المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والشركات الوطنية والمؤسسات ذات الاقتصاد المختلط عند تحقيق المؤسسة العمومية التي يديرونها أرباحا من تعويض يسمى بالتعويض التشجيعي وذلك بعد مداولة مجلس الإدارة وموافقة السلطة المكلفة بالوصاية المالية.

لا يمنح هذا التعويض عموما إلا إذا كانت الأرباح والتحسينات معتبرة ومؤكدة.

لا يتجاوز التعويض 2 ٪ من الربح الصـــافي المبالغ الممنوحة للإداريين ممثلي الدولة بالنسـبة لهذا التعويض لا تتجاوز 6.000.000 أوقية بالنسـبة للرئيس و 5.000.000 أوقية بالنسـبة للعضـو سـنويا مهما كانت المؤسـسـة العمومية ذات الطابع الصـناعي و التجاري و الشركة الوطنية أو المؤسسة ذات الاقتصاد المختلط.

وفي حالة تجاوز المبلغ الممنوح لهذه الحدود يدفع الفائض في الخزانة العامة.

يسـتفيد أعضـاء مجلس الإدارة مهما كانت فئة المؤسـسـة وفي حالة تنقلهم داخل البلاد مما يلي:

تسديد التكاليف التي تحملوها أثناء أداء وظائفهم بوصفهم إداريين أو تعويض عن الإقامة يحدد ب 15.000 أوقية عن كل يوم على أن لا تتجاوز المدة خمسة أيام.

المادة 12 (مكرر ة جديدة)(المرسوم رقم 2015- 170 الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2015) : تعدل ترتيبات الفقرة الخاصـة بعلاوة الاشـتراك في الاسـتفادة الممنوحة لأعضـاء مجلس الإدارة بمقتضـى المادة 12جديدة من المرسـوم رقم 2009-247 الصادر بتاريخ 21 دجمبر 2009، و تستبدل كما يلي:

ب. مؤسـسـات عمومية ذات طابع صـناعي و تجاري و شـركات وطنية و شـركات ذات اقتصاد مختلط و وكالات وطنية.

يمكن لإداريي المؤسـسـة العمومية ذات الطابع الصـناعي والتجاري والشـركات الوطنية والشـركات ذات الاقتصـاد المختلط، الحصـول على علاوة تدعى العلاوة التحفيزية و يتم ذلك عندما تحقق المؤسـسـة التي يشـرفون عليها أرباحا و بناء على مداولة من مجلس الإدارة و بموافقة السلطة المكلفة بالوصاية.

لا تمنح هذه العلاوة عموما ما لم تكن هذه الأرباح و التحسينات معتبرة و جلية.

ومن أجل ذلك:

- يستفيد رئيس مجلس الإدارة من علاوة تساوي الراتب و العلاوات الممنوحة له شهريا بصفته رئيسا لمجلس الإدارة المذكور؛
- يستفيد كل من الأعضاء الآخرين من علاوة تساوي 75٪ من المبلغ الممنوح لرئيس مجلس الإدارة.

المادة 13: وفي انتظار وضع قانون نموذجي للشركات ذات رأس المال العمومي المقررة في المادة 12 من الأمر القانوني رقم 09 ـــ 90 الصادر بتاريخ 4 ابريل 1990 المتضمن النظام الأساسي للمؤسسات العمومية والشركات ذات رأس المال العمومي والمنظم لعلاقات هذه الكيانات مع الدولة، فإن تسيير مجالس إدارة الشركات ذات رأس لمال العمومي كما هو مقرر في المادة 3 من الأمر القانوني المذكور يخضع لترتيبات هذا المرسوم.

المادة 14: في حالة قصور أو إهمال أو مخالفة ملحوظة من قبل سلطة الوصاية أو إحدى هيئات الرقابة المنصوص عليها في القوانين المعمول بها فإن أعضاء مجلس الإدارة يخضعون لترتيبات المادة 31 من الأمر القانوني رقم 09 - 90 الصادر بتاريخ 4 ابريل 990إ المتضمن النظام الأساسي للمؤسسات العمومية والشركات ذات رأس المال العمومي والمنظم لعلاقات هذه الكيانات مع الدولة.

المادة 15: كل الترتيبات السابقة المخالفة لهذا المرسوم ملغاة وعلى الأخص المرسوم رقم 84.117 الصادر بتاريخ 28يونيو 1984.